

1513807-67.2021.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/06/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, 'contra legem', da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1513807-67.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1513807-67.2021.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÊNIO SILVESTRE DE OLIVEIRA LUCENA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 81, § 3º, da Lei n 9.099/95).

DECIDO.

A acusação é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), da fotografia da droga apreendida (fl. 16) e do laudo de constatação definitiva de entorpecentes (fls. 31/33), com resultado positivo para crack.

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes amealhados na fase

inquisitiva.

Tanto em sede policial (fl. 08) como em juízo (cf. gravação audiovisual de fls. 87/91), o réu, declarando-se arrependido, admitiu sem rebuços a imputação. Aduziu que, na madrugada dos fatos, após ingressar em um estabelecimento comercial e furtar uma bolsa contendo quantia em dinheiro e documentos, foi abordado por policiais militares em um motel em companhia de uma garota de programa. Afirmou que gastara parte do numerário subtraído para comprar pedras de crack, que eram destinadas ao seu próprio consumo, não tendo a intenção de comercializá-las.

Sua confissão, ademais, foi corroborada pelo restante da prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

Assim é que Gomes afirmou que, na data dos fatos, fechava seu bar quando deu falta de uma bolsa com dinheiro que havia deixado sobre o balcão. Acionou a Polícia Militar e informou o fato a alguns amigos motoqueiros e taxistas. Viu as imagens registradas pela câmera de segurança e pôde identificar o autor do furto, que foi localizado pouco tempo depois em um quarto de motel em companhia de uma moça. Nesse local, os policiais encontraram com o réu cerca de 37 pedras de crack e quantia em dinheiro. Não ouviu nenhuma declaração do réu a respeito dos fatos. Disse crer que ele tenha gastado parte do dinheiro subtraído, pois na ocasião foram recuperados aproximadamente R\$ 900,00. Esclareceu que o acusado trajava a mesma blusa com a qual fora flagrado pela câmera de segurança durante o furto (cf. gravação audiovisual de fls. 87/91).

Por seu turno, o policial militar Claro relatou ter sido acionado com uma informação de ocorrência de furto a um estabelecimento comercial. Manteve contato com o proprietário do bar, que informou a subtração de uma bolsa com documentos pessoais e cerca de R\$ 1.000,00 e lhe exibiu a imagem do acusado capturada por câmera de segurança. Durante as diligências policiais pelas imediações do local, o dono do bar obteve a informação de um taxista de que o réu havia sido levado a um motel em companhia de uma mulher. Dirigiu-se a esse local e logrou êxito em abordá-lo em um dos quartos. Em poder do acusado foram apreendidas 34 pedras de crack e certa quantia em dinheiro. Indagado, ele admitiu a prática do furto e assumiu a propriedade da droga, que era destinada ao seu próprio consumo (cf. gravação audiovisual de fls. 87/91).

Vê-se, pois, que o quadro probatório é sólido e demonstra no seu conjunto a conduta ilícita do acusado. Os elementos de convicção produzidos nos autos, tanto na fase policial como em juízo, revelam-se firmes e substanciais, não deixando dúvidas quanto à imputação que lhe é dirigida.

Conforme remansoso e iterativo entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial é válida, desde que harmônica e coerente com outros elementos de convicção existentes nos autos (RJTJSP 106/440, 125/499 e 125/503), como ocorre no caso vertente. Ora, “a confissão de autoria vale não pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que nela se contém” (RTJ 95/563), pois “é necessário ter sempre presente que o valor probante da confissão não advém do local em que produzida, na delegacia ou em juízo, mas de sua compatibilidade com as demais evidências” (RJDTCRIM 34/526, 35/217, 35/497, 36/88, 40/95, 40/421, 41/235, 42/203, 43/144, 44/79 e 44/430, entre outras).

Ademais, havendo confissão espontânea exarada perante a autoridade judiciária, a jurisprudência é uníssona: “Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa” (JTACrimSP 93/239). E ainda: “A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois

só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de autoacusação falsa" (RT 625/338).

Revela-se inegável, pois, no contexto fático acima exposto, que o imputado trazia consigo, para consumo pessoal, 34 pedras de crack (com peso líquido total de 6,11 gramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse passo, não há falar-se no reconhecimento da atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, por entender a Defesa cuidar-se de crime de bagatela.

Ora, nos delitos relacionados a entorpecentes, de perigo abstrato, o que se busca é a proteção da saúde pública, de forma que a prática do delito em questão efetivamente atinge o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

Ademais, a pequena quantidade de droga apreendida em poder do agente é inerente ao crime de posse de entorpecentes para uso próprio, eis que, do contrário, poder-se-ia estar diante da eventual hipótese de narcotraficância.

Confira-se, a respeito, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, 'contra legem', da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em Habeas Corpus não provido" (Recurso em Habeas Corpus nº 35.920/DF - 6ª Turma - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - j. 20.05.2014).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. (...) CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA INERENTE À NATUREZA DO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese sustentada pela defesa no sentido de que a pequena porção apreendida com o recorrente - 1,19 g (um grama e dezenove decigramas) de cocaína - ensejaria a atipicidade da conduta ao afastar a ofensa à coletividade, primeiro porque o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 trata-se de crime de perigo abstrato e, além disso, a reduzida quantidade da droga é da própria natureza do crime de porte de entorpecentes para uso próprio. 2. Recurso improvido" (Recurso em Habeas Corpus nº 36.195/DF - 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 20.06.2013).

Por tais razões, impõe-se a condenação do acusado, restando apenas a fixação de sua pena.

Considerando as sanções previstas ao usuário de drogas na legislação em vigor e as peculiaridades do caso concreto, em que o acusado, mesmo sendo reincidente em crimes dolosos (cf. certidão de fls. 44/48) e estando atualmente preso, admitiu a prática delitiva nas ocasiões em que ouvido, revela-se adequada e suficiente ao caso em tela a imposição da pena de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu ÊNIO SILVESTRE DE OLIVEIRA LUCENA à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 17 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA